النفقة (و) يجب على الامام أيضا أن (يختار لذلك) أى لنصب القضاء (أفضل من يجد علما وورعا) أى فى العلم والورع لان الامام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الاصلح لهم فيختار أفضلهم علما لانه انما يمكنه القضاء بين المترافعين مع العلم لان القضاء بالشئ فرع العلم به والافضل أولى من المفضول لانه أثبت وأمكن وكذا كل ما كان ورعه أكثر كان سكون النفس فيما يحكم به أعظم وكان من ترك التحرى والميل فى جانب أبعد (ويأمره) عند ولايته (بالتقوى) لانها رأس الدين (و) يأمره أيضا (بتحرى العدل) وهو اعطاء الحق لمستحقه من غير ميل وهذا هو المقصود من القضاء ويأمره أن يستخلف فى كل ناحية من نواحى عمله أفضل من يجد لهم (وتصح ولاية القضاء والامارة) كأمير جهاد ووكيل بيت المال (منجزة) كولتك الحكم الآن (ومعلقة) بشرط كان مات فلان القاضى فقد وليت فلانا عوضه وأن مات أمير جيش كذا ففلان عوضه فمات تعين المولى باسمه موضعه (وشرط لصحة التولية كونها من امام أو نائبه فيه) أى القضاء لان ولاية القضاء من المصالح العامة لا تجوز الا من جهة الامام كعقد الذمة ولان الامام صاحب الامر والنهى وهو واجب الطاعة ومسموع الكلمة وان يعرف الامام أو نائبه ان المولى صالح للقضاء لان الاصل العدم فلا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته (و) يشترط لصحة توليه القضاء أيضا (أن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل) وهو ما يجمع بلدانا وقرى متفرقة كالعراق ونواحيه (وبلد) كمكة والقاهرة ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم فى غيره ومشافهته بها أو مكاتبته واشهاد عدلين عليها او استفاضتها اذا كان بلد الامام من البلد الذى ولى فيه خمسة أيام فادون لاعدالة المولى بكسر اللام (والفاظ التولية الصريحة سبعة) الاول (وليتك الحكم) الثانى ما أشار اليه بقوله (أو قلدتك) أى الحكم (و) الثالث (فوضت) اليك الحكم والرابع ما أشار اليه بقوله (أو رددت) اليك الحكم والخامس ما أشار اليه بقوله (أو جعلت اليك الحكم و) السادس ما أشار اليه بقوله (استخلفتك) فى الحكم والسابع ما أشار اليه بقوله (أو استنبتك فى الحكم) فاذا وجد أحد هذه الالفاظ السبعة وقبل مولى حاضر بالمجلس أو غائب عنه أو شرع الغائب فى العمل انعقدت (والكناية) من ألفاظ التولية نحو (اعتمدت) عليك (أو عولت عليك أو وكلت) اليك (أو استندت اليك لا تنعقد) الولاية (بها) أى بالفاظ الكناية (الا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه) لان هذه الالفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك فلا تنصرف الى التولية الا بقرينة تنفى الاحتمال.

(فصل وتفيد ولاية الحكم العامة) وهى التى لم تختص بحال دون حال النظر فى الاشياء والالزام بها وهى (فصل الخصومات وأخذ الحق) ممن يجب عليه (ودفعه للمستحق والنظر فى مال اليتيم) الذى لم يقم له وصى (و) مال (المجنون و) مال (السفيه و) مال (الغائب) مالم يكن له وكيل (والحجر لسفه وفلس والنظر فى الأوقاف) التى فى عمله (لتجرى على شروطها) والنظر فى مصالح طرق عمله وافنيته وتنفيذ الوصايا (وتزويج من لا ولى لها) من النساء وتصفح حال شهوده وامنائه واقامة حدود واقامة امامة جمعة وعيد مالم يخصا بامام وجباية خراج وزكاة مالم يخصا بعامل (ولا يستفيد الاحتساب على الباعة) والمشترين (ولا الزامهم بالشرع) وله طلب رزق من بيت المال لنفسه